III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Orden 143/2026, de 30 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica la Orden de 03/10/2016, por la que se crea y organiza la Red de Centros Docentes Saludables de Castilla-La Mancha y se establecen los proyectos escolares saludables. [2026/7250]

La Orden de 03/10/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se crea y organiza la Red de Centros Docentes Saludables de Castilla-La Mancha y se establecen los Proyectos Escolares Saludables, creó, organizó y reguló las bases para el desarrollo de los Proyectos Escolares Saludables en la Comunidad Autónoma.

Posteriormente, la Orden 108/2020, de 28 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, modificó la referida Orden de 03/10/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para adaptar diversos aspectos organizativos. Entre estas modificaciones, se incorporó el artículo 12, que regulaba detalladamente la certificación y el reconocimiento en créditos de innovación para el profesorado que participaba en los Proyectos Escolares Saludables.

Este régimen de créditos de innovación se fundamentaba de manera directa en el artículo 13.4 de la Orden de 08/10/2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la homologación, la convocatoria, el reconocimiento, el registro y la certificación de las actividades de formación permanente del profesorado no universitario.

Recientemente se ha aprobado la Orden 92/2026, de 17 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula el marco de impulso, desarrollo y reconocimiento de los proyectos de innovación en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de Castilla-La Mancha. Esta orden tiene por objeto reordenar de forma sistemática y unificada los proyectos de innovación de la región, adaptándolos a las necesidades metodológicas y de organización de los centros educativos. Su disposición derogatoria normativa única, en el apartado b), deroga expresamente el artículo 13.4 de la citada Orden de 08/10/2008, de la Consejería de Educación y Ciencia.

La derogación del artículo que habilitaba al artículo 12 de la Orden de 03/10/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes genera una situación de desfase normativo que vulnera el principio de seguridad jurídica. Por ello, resulta necesario modificar el artículo 12 de la norma reguladora de la Red de Centros Docentes Saludables, con el propósito de armonizar su contenido con el nuevo marco de innovación de Castilla-La Mancha.

A fin de dotar al texto de una mayor sencillez y coherencia, y para evitar la necesidad de acometer reformas sucesivas ante futuros cambios reglamentarios, se opta por sustituir el régimen de créditos anterior por una remisión genérica y directa a la Orden 92/2026, de 17 de junio. De este modo, la certificación del profesorado que participe en los Proyectos Escolares Saludables se regirá por las condiciones, límites y el sistema de créditos que prevea con carácter general la Consejería competente en materia de educación para los proyectos de innovación.

La presente norma se adecúa a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En particular, responde a los principios de necesidad y eficacia, al resultar imprescindible para restablecer la seguridad jurídica y la cobertura reglamentaria en la certificación de los docentes tras la derogación expresa de la norma de formación de 2008. Asimismo, cumple con el principio de proporcionalidad, ya que contiene de manera estricta las disposiciones indispensables para acometer la modificación. El principio de seguridad jurídica queda salvaguardado al integrarse la reforma con coherencia dentro del actual marco autonómico de innovación.

En su virtud, en uso de las facultades atribuidas por el artículo 23 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, y de conformidad con el Decreto 108/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y la distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, dispongo:

Artículo único. Modificación de la Orden de 03/10/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se crea y organiza la Red de Centros Docentes Saludables de Castilla-La Mancha y se establecen los Proyectos Escolares Saludables.

El artículo 12 de la Orden de 03/10/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 12. Certificación.
La participación del profesorado en los Proyectos Escolares Saludables, de conformidad con su consideración de proyectos de innovación, se certificará de acuerdo con lo establecido en la Orden 92/2026, de 17 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula el marco de impulso, desarrollo y reconocimiento de los proyectos de innovación en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de Castilla-La Mancha, o por la norma que la sustituya.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 30 de septiembre de 2026

El Consejero de Educación, Cultura y Deportes
AMADOR PASTOR NOHEDA